

強盗の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲は、乙に対し、金品を奪うために、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧して乙から財布を奪ったが、乙は財布を奪われたことに気付かなかった。甲には強盗既遂罪が成立する。
2. 甲は、乙宅で財布を窃取し、誰からも追跡されることなく、約2キロメートル離れた場所まで徒歩で移動した後、窃取した財布の中を見たが、予想していたよりも現金が少なかったことから、再び窃盗を行う目的で乙宅に戻り、玄関を開けたところ、帰宅していた乙に発見され、逮捕を免れるために、乙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた。甲には事後強盗既遂罪は成立しない。
3. 甲は、電車内で乗客のポケットから財布を窃取した直後、その犯行状況を目撃して甲を逮捕しようとした警察官乙に対し、逮捕を免れるために、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えたが、乙に逮捕された。甲には事後強盗未遂罪が成立する。
4. 甲は、空き巣を行う目的で乙宅に侵入したところ、たまたま留守番をしていた乙の甥である10歳の丙に発見され、金品を奪うために、丙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧して寝室のタンス内にあった乙名義の預金通帳と印鑑を奪った。甲には強盗既遂罪が成立する。
5. 甲は、飲食店において、代金を支払う意思及び能力がないのに、店長乙をだまして酒食を注文し、飲食した後、代金の支払いを免れるために、乙に対し、反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、その反抗を抑圧して逃走し、代金請求を免れた。甲には強盗既遂罪が成立する。

No.291	強盗の罪	正答率
H25-12	正解 3	89%

1 正しい

最判昭 23.12.24。判例は、被害者が財物奪取を認識していない場合でも強盗罪の成立を肯定している。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、暴行、脅迫と財物、財産上の利益の奪取の間に反抗を抑圧して奪取したという因果関係が必要であるところ、たとえ被害者が知らない間に財物を取得した場合でも、暴行と財物奪取の間に因果関係が認められるということを挙げている。本記述では、乙が財布を奪われたことに気付かなかったとしても、甲には強盗罪が成立する。

2 正しい

最判平 16.12.10 (百選Ⅱ43 事件)。判例は、本記述と類似の事案において、「被告人は、財布等を窃取した後、だれからも発見、追跡されることなく、いったん犯行現場を離れ、ある程度の時間を過ごしており、この間に、被告人が被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況はなくなったものというべきである。そうすると、被告人が、その後、再度窃盗をする目的で犯行現場に戻ったとしても、その際に行われた上記脅迫が、窃盗の機会の継続中に行われたものということとはできない。」としている。本記述では、甲は誰からも追跡されることなく2キロメートル離れた場所まで移動し、その地点から再び乙宅に戻っているため、窃盗の機会の継続中とはいえず、事後強盗罪 (238 条) は成立しない。

3 誤っている

最判昭 24.7.9。判例は、事後強盗罪の既遂未遂は、先行する窃盗罪が既遂か未遂かによって決まるとする。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、事後強盗罪は財産犯であり、窃盗自体が事後強盗罪の法益侵害の一部をなしていること、事後強盗罪の重要な構成要件要素であるということを挙げている。本記述では、電車内で財布を窃取 (235 条) しており、窃盗罪は既遂に達しているため、その後窃盗の機会に逮捕をしようとした警察官に暴行脅迫を行い逮捕されたとしても、窃盗が既遂である以上、事後強盗罪の既遂罪が成立する。

4 正しい

最判昭 22.11.26。判例は、本記述と同様の事案において、強盗罪の成立を認める。その理由として判例は、「およそ強盗罪の成立には目的を遂行するに障碍となる者に対してその反抗を抑圧するに足る暴行を加えるということで十分であつて……暴行を受けるものが十分の意思能力を持つてゐることは必要ではない」ということを挙げている。本記述では、乙の甥である10歳の丙がたまたま留守番のために乙宅に存在し、丙が財物を盗むという目的を達成するために障害となっているといえることから、丙に対してなされた暴行であっても、強盗罪が成立する。

5 正しい

最決昭 61.11.18 (百選Ⅱ40 事件)。判例は、XとYが共謀をし、Xが被害者から覚せい剤を窃取又は詐取した後、Yが被害者を拳銃で狙撃したが殺害の目的を遂げなかったという事案において、「先行する覚せい剤取得行為がそれ自体としては、窃盗罪又は詐欺罪のいずれに当たるにせよ、前記事実関係にかんがみ、本件は、その罪と (2項) 強盗殺人未遂罪のいわゆる包括一罪として重い後者の刑で処断すべき」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、財物そのものが詐欺罪により保護されるのと同様に、被害者の有する代金請求権も別個の保護に値するから、2罪の成立を認めるべきであるが、結局は同一の財産的利益であるから、包括一罪が成立するということを挙げている。本記述では、甲には、1項詐欺罪 (246 条1項) と2項強盗罪 (236 条2項) が成立し得るが、重い2項強盗罪の包括一罪となるから、甲には強盗既遂罪が成立する。